

ZMLUVA č. KŠ / ZO/2025KŠ33045-2
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI ŠIKANY A KYBERŠIKANY

uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1. Poskytovateľ:** Obchodné meno: **osobnyudaj.sk, s.r.o.**
 Korešpondenčná adresa: **Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice**
 Konajúci: **konateľ**
konateľ
 IČO: **50528041**
 DIČ: **2120357041**
 IČ DPH: **SK7120001878**
 Sídlo: **Mlynské Nivy 5, Bratislava 821 09**
 Emailové spojenie:
 Telefonický kontakt: **/ (ďalej len „poskytovateľ“)**
- 1.2. Objednávateľ** Obchodné meno: **Spojená škola, Bobrovec 490, Bobrovec**
 Sídlo: **Bobrovec 490 , 032 21 , Bobrovec**
 Konajúci:
 IČO: **57293341**
 DIČ:
 (ďalej len „objednávateľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Ak v zmluve výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa pod pojmom:

- 2.1.1. Šikana** – správanie žiaka alebo skupiny žiakov, ktorého úmyslom je fyzické alebo psychické ublíženie, ohrozenie alebo zastrasovanie iného žiaka alebo učiteľa. Ide spravidla o opakované útoky voči osobe, ktorá sa z rôznych dôvodov nevie brániť. V drvivej väčšine prípadov sa jedná o opakované útoky zo strany agresora voči obeti, avšak nájdu sa aj prípady, kedy jednorazový, mimoriadne agresívny útok s cieľom ublížiť môže byť vyhodnotený ako šikana.
- 2.1.2. Kyberšikana** – (iné názvy: kyberšikana, kybernetická šikana, počítačová šikana, angl. cyberbullying) druh šikany, špecifický tým, že je realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, najčastejšie prostredníctvom internetu či mobilného telefónu. Ide o zasielanie obťažujúcich, urážlivých či útočných mailov a SMS, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, prípadne zverejňovanie fotografií a videí s cieľom poškodenia identity danej osoby.
- 2.1.3. Obet' šikanovania** – osoba, ktorá je zasiahnutá šikanou alebo kyberšikanou.
- 2.1.4. Agresor šikany** – osoba, ktorá oslovuje alebo inak kontaktuje vybranú obet' alebo viacero obetí, s cieľom ublížiť im, spôsobiť im ujmu alebo znížiť ich spoločenské postavenie. Obet' takúto komunikáciu považuje výslovne za nepríjemnú a ubližuje jej.
- 2.1.5. Svedok šikany** – akákoľvek osoba, ktorá sa dostane k informácii, ktorou agresor obet' obťažuje. Takáto informácia môže byť vo forme chatu medzi agresorom a obet'ou, urážlivých komentárov na osobu obete alebo napríklad k zdieľanému intímnemu alebo zosmiešňujúcemu obrázku obete, zverejnenému na internete, prípadne vo forme fyzického útoku.

- 2.1.6. **Nebezpečné elektronické obťažovanie** – trestný čin podľa ust. § 360b Trestného zákona „tri roky odňatia slobody môžu hroziť tomu, kto druhú osobu úmyselne dlhodobo poníža, zastrašuje, neoprávnene koná v jej mene alebo spôsobuje iné podobné dlhodobé obťažovanie.“ Rovnako bude potrestaný ten, kto „neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach.“
- 2.1.7. **Štátna školská inšpekcia** – plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
- 2.1.8. **Poradný konzultant**: je osoba odborne spôsobilá vykonávať poradenskú činnosť pre objednávateľa.
- 2.1.9. **Pracovnoprávny vzťah**: pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.
- 2.1.10. **Pracovnoprávny úkon**: právny úkon Objednávateľa alebo vydanie rozhodnutia Objednávateľom v pracovnoprávnom vzťahu.
- 2.1.11. **Dost'bolo.sk**: webový portál poskytovateľa.
- 2.2. Poskytovateľ ako podnikateľský subjekt prehlasuje, že ním určený poradný konzultant spĺňa osobnostné vlastnosti (bezúhonnosť, plná spôsobilosť na právne úkony) a kvalitatívne vlastnosti na výkon poradenskej činnosti v oblasti šikany a kyberšikany.

Článok III.

Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany.
- 3.2. Predmet tejto zmluvy podľa bodu 3.1. zahŕňa:
- a) záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi odborné poradenstvo v oblasti riešenia šikany a kyberšikany,
 - b) záväzok poskytovateľa vykonať u objednávateľa jedenkrát ročne prednášku pre žiakov alebo zamestnancov v rozsahu 60 minút, prípadne ďalšiu prednášku, ak o ňu objednávateľ prejavil záujem v objednávke,
 - c) záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi edukačné videá pre žiakov a učiteľov v oblasti šikany a kyberšikany,
 - d) záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi školiace videá s testom a certifikátom pre zamestnancov,
 - e) fyzickú schránku pre podnety v oblasti šikany a kyberšikany,
 - f) smernicu na riešenie problematiky a podnetov z oblasti šikany a kyberšikanovania,
 - g) dokumenty zabezpečujúce bezproblémové riešenie prípadov šikany a kyberšikany,
 - h) edukačné materiály v oblasti šikany a kyberšikany,
 - i) elektronickú platformu na informovanie a nahlásovanie incidentov v oblasti šikany a kyberšikany,
 - j) informovania a usmernenia v oblasti šikany a kyberšikany,
- 3.3. Objednávateľ si môže dodatočne zakúpiť u Poskytovateľa informačné grafiky, ako aj osobné prednášky a besedy pre žiakov za zvýhodnené ceny podľa cenníka, ktorý Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi.

Článok IV.

Povinnosti v oblasti odborných konzultácií

- 4.1. V zmysle dohody zmluvných strán je rozsah povinností v oblasti odborných konzultácií nasledovný:
- 4.1.1 prijať každú požiadavku o konzultáciu zo strany objednávateľa,

- 4.1.2 poskytnúť odbornú konzultáciu na základe požiadavky objednávateľa včas, vzhľadom na rozsah, povahu a zložitosť požiadavky.

Článok V.

Povinnosti objednávateľa

- 5.1. V zmysle dohody zmluvných strán je poskytovateľ oprávnený vyžadovať pre riadne plnenie tejto zmluvy plnú súčinnosť zo strany objednávateľa, a za tým účelom sa objednávateľ zaväzuje najmä:
- 5.1.1. poskytnúť na požiadanie, ktoré môže byť vznesené akoukoľvek preukázateľnou formou (osobne, písomne resp. vrátane toho aj formou elektronickej komunikácie na určenú e-mailovú adresu) tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovateľa na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.
- 5.1.2. bude bezodkladne preukázateľnou formou informovať poskytovateľa o prijatí podnetu v oblasti šikany a kyberšikany.
- 5.1.3. že bude informovať poskytovateľa o všetkých zmenách skutočnostiach, dôležitých pre plnenie povinností poskytovateľa, vplývajúcich im z tejto zmluvy alebo príslušných právnych predpisov.

Článok VI.

Odplata a platobné podmienky

- 6.1. Za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy prináleží poskytovateľovi pravidelná paušálna mesačná odplata vo výške : 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur). Uvedená suma je sumou bez DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve. Ku dňu uzatvorenia zmluvy tak mesačná odplata pozostáva zo sumy uvedenej vyššie a zo sadzby DPH : 11.5,- EUR, t.j. odplata vrátane DPH je 61.5,- EUR.
- 6.2. Úhradu dojednanej odplaty za daný mesiac, si bude poskytovateľ uplatňovať elektronickou faktúrou (daňovým dokladom), ktorú vystaví a odošle vždy najneskôr do posledného dňa v mesiaci za ktorý je odplata účtovaná s povinnosťou doručiť ju s poukazom na bod 6.2.1 - 6.2.8 bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi. Objednávateľ podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) súhlasí s tým, že poskytovateľ bude zasielať elektronické faktúry za poskytované služby vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 6.2.1. Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.
- 6.2.2. Elektronická faktúra je faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti stanovené zákonom.
- 6.2.3. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.
- 6.2.4. Objednávateľ súhlasí, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručенú po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ neobdrží elektronickú faktúru v obvyklom čase, je povinný oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi. V prípade, že poskytovateľ neobdrží oznámenie, považuje elektronickú faktúru za doručенú.
- 6.2.5. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmenu e-mailovej adresy prípadne akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na doručovanie elektronickej faktúry podľa týchto podmienok.
- 6.2.6. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy a udeľuje sa na dobu neurčitú. Objednávateľ je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou poskytovateľovi.
- 6.2.7. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami na zasielanie elektronickej faktúry, s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3. Splatnosť fakturovanej odplaty je dojednaná na 14 dní od doručenia faktúry.

- 6.4. Omeškanie sa Objednávateľa s úhradou odplaty zakladá právo poskytovateľa na uplatnenie si úrokov z omeškania v zákonnej výške platnej k počiatočnému dňu omeškania Objednávateľa.

Článok VII.

Autorskoprávna ochrana

- 7.1. Pokiaľ výsledkom plnenia zmluvy zo strany poskytovateľa bude dielo, ktorého ochranu upravuje osobitný predpis – najmä Autorský zákon, Objednávateľ sa zaväzuje s dielom naložiť iba v rozsahu, ktorý za tým účelom určil poskytovateľ, resp. ním určený poradný konzultant.
- 7.2. Pokiaľ by odporúčanie poskytovateľa a poradného konzultanta boli vo vzájomnom rozpore, je pre Objednávateľa rozhodujúce odporúčanie - rozsah, ktorý pre použitie diela určí poskytovateľ.

Článok VIII.

Doba trvania zmluvy

- 8.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od 01.01.2026. Z vôle zmluvných strán je možné túto dobu zmeniť na dobu určitú, a to písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia Objednávateľom, najneskôr však 01.01.2026.
- 8.3. V prípade, ak má Objednávateľ zákonnú povinnosť zverejniť túto zmluvu, musí ju zverejniť do 5 pracovných dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 8.4. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
- 8.5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu ukončiť odstúpením, pokiaľ druhá zmluvná strana porušuje opakovane túto zmluvu alebo podstatným spôsobom poruší túto zmluvu a napriek písomnej výzve neprijme v primeranej lehote opatrenia na zabránenie porušovania zmluvy.
- 8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zmluvná strana môže ukončiť zmluvu výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, a to tak, že výpoveď zo strany objednávateľa musí byť doručená druhej zmluvnej strane v lehote najskôr 30 dní pred uplynutím výročia účinnosti tejto zmluvy a najneskôr v deň zročnosti zmluvy. Výpovedná lehota sú 3 kalendárne mesiace počítané od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok IX.

Dôvernosť informácií a mlčanlivosť

- 9.1. Zmluvné strany, nimi poverené osoby, ako aj zamestnanci oboch zmluvných strán sú povinní zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohe a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, údajmi z informačného systému ktorejkoľvek zmluvnej strany a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

- a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

- b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpisu zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
- c) informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
- d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,
- e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,
- f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

- 9.2. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 9.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty budú s takto poskytnutými informáciami a zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými informáciami.
- 9.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 9.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti a zachovávaní ochrany a dôvernosti údajov v súlade s právnym poriadkom SR.

Článok X.

Voľba práva

- 10.1. Pre prípad, že ktorákoľvek zmluvná strana má svoje sídlo mimo územia SR, alebo počas trvania zmluvy zmení svoje sídlo mimo územia SR alebo ktorej právny nástupca bude mať sídlo mimo územia SR, pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že svoje práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve a inak preukázateľne neupravené ani nedomedzané ani nezaužívané medzi zmluvnými stranami ako obchodná zvyklosť, sa riadia platnou a účinnou právnou úpravou štátu poskytovateľa a obsiahnutou najmä v Obchodnom zákonníku platnom a účinnom v Slovenskej republike v jeho platnom znení (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení).
- 10.2. Rozhodným právom je tak v zmysle dohody zmluvných strán právo Slovenskej republiky (voľba práva). Je daná právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky vzájomné nároky zmluvných strán musia byť uplatnené preukázateľne doporučeným listom, pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak. Písomnosť sa považuje za doručenie dňom jej prevzatia, potvrdeného doručenia, bezdôvodného odmietnutia jej prevzatia alebo okamihom vrátenia sa písomnosti späť ako nedoručenej bez ohľadu na dôvod nedoručenia, pokiaľ bola písomnosť správne zasielaná na poslednú oznámenú adresu jej adresáta. Rozhodujúcim pre doručenie je okamih, ktorý nastane najskôr.

- 11.2 Právo postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane podlieha vždy písomnému súhlasu tej zmluvnej strany, ktorá je dlžníkom z postupovanej pohľadávky. Poskytovateľ i Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať akýkoľvek svoj vzájomný splatný záväzok len so súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 11.3. Ak zo zmluvy výslovne nevyplýva inak, akékoľvek iné zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou a schválené podpisom oboch zmluvných strán. Takéto dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okamihom ich účinnosti.
- 11.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli mu, súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 11.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.

Košice, dňa 22.12.2025Bobrovec, dňa 2.1.2026

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Mlynská Níva 5, 821 09
Bratislava – mestská časť
IČO: 50528041 DIČ: 2120357041

osobnyudaj.sk, s.r.o.
poskytovateľ

**SPOJENÁ ŠKOLA
BOBROVEC 490**

-1-

Spojená škola, Bobrovec 490, Bobrovec
objednávateľ